

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE PIRAI – RJ

REGIMENTO INTERNO

CAPITULO I - DA DEFINIÇÃO

Art. 1 - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento - COMMADE, instituído pela Lei nº 396 de 13 de dezembro de 1994, modificada pela Lei nº 452 de 20 de maio de 1997 e pela Lei nº. 605 de 27 de setembro de 2014; modificado em suas atribuições e estrutura, passa agora a se constituir como órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo e consultivo para a execução da Política Ambiental do Município de Pirai, passa a ser regido pela Lei Complementar nº. 36 de 17 de dezembro de 2013.

CAPITULO II - DOS OBJETIVOS

Art. 2 - O COMMADE tem por objetivo contribuir efetivamente para a viabilização do meio ambiente ecologicamente equilibrado que venha favorecer e promover a melhoria da qualidade de vida do cidadão e da comunidade, e orientar-se-á pelos seguintes princípios:

I - o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida;

II – a defesa, preservação, conservação e recuperação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, é dever do poder Público, da coletividade e de cada cidadão.

CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA

Art. 3 - Cabe ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento, para cumprimento de sua competência legal, o exercício das seguintes atribuições:

I - deliberar, sob a forma de proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente;

II - avaliar regularmente a implementação e a execução da Política Municipal de Meio Ambiente e das normas ambientais, podendo estabelecer sistemas adequados de indicadores;

III - deliberar sobre o licenciamento, no Município, de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, quando solicitado pelo órgão executor do SISMMMA (Sistema Municipal de Meio Ambiente).

IV - zelar para que os órgãos integrantes do SISMMMA observem as normas e padrões estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), de controle da

poluição e da manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, especialmente os hídricos;

V - decidir sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental e Desenvolvimento - FUMCAD.

VI - analisar, julgar e decidir, em 2ª e última instância administrativa, os recursos apresentados contra a decisão que negou provimento ao recurso contra Auto de Infração, exarada em 1º instância pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente;

VII - organizar e regulamentar, a cada 2 (dois) anos, a Conferência Municipal de Meio Ambiente para a eleição dos Conselheiros Municipais de Meio Ambiente, respeitado o disposto no artigo 4;

VIII - estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;

IX - promover a integração dos órgãos integrantes do SISMMA;

X - dar publicidade, no órgão oficial de imprensa do Município, a todas as suas decisões, resoluções e deliberações;

XI - ratificar ou não a homologação de Termo de Compromisso que venha a ser celebrado pela SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e o autuado, por maioria simples do Pleno;

XII - fiscalizar e acompanhar (através de Câmara Técnica) contratos e obras relacionadas à questão ambiental, principalmente as executadas com recursos do FUMCAD.

XIII – acompanhar a participação do Município nos Comitês de Bacias Hidrográficas;

CAPITULO IV - DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4 - O COMMADE/PIRAI, assegurando a participação das entidades representativas da comunidade no planejamento e na proteção ambiental, em observância ao artigo 257 da Lei Orgânica do Município de Pirai, constituir-se-á de um número ímpar de membros num total de 17 (dezessete) membros, dos quais:

I - 8 (oito) representantes dos Poderes Públicos, assim dispostos:

- a) 6 (seis) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo 3 (três) representantes da SMMA e outros 3 (três) representantes, de livre escolha do Prefeito;
- b) 1 (um) representante da Câmara Municipal de Pirai;
- c) Secretário (a) Municipal de Meio Ambiente.

II - 9 (nove) representantes da Sociedade Civil, assim dispostos:

- a) 1 (um) representante de instituições de ensino com unidades em funcionamento no município, excetuando-se as unidades da Secretaria Municipal de Educação;
- b) 1 (um) representantes de Clubes de Serviços e/ou Entidades sem fins lucrativos;
- c) 3 (três) representantes das Associações de Moradores;

- d) 2 (dois) representante do setor empresarial.
- e) 1 (um) representante das organizações não governamentais - ONG
- f) 1 (um) representante da Concessionária dos serviços de água e esgoto do Município;

III - Só poderão participar do COMMADE as entidades que, comprovadamente, atuam a mais de um ano no Município de Pirai.

IV - O COMMADE terá a seguinte estrutura:

§ 1º Cada titular do COMMADE/PIRAÍ terá um suplente conforme determina a Lei Complementar 36 / 2013.

§ 2º - O COMMADE/PIRAÍ possuirá 1 (um) Presidente, 1(um) Vice-Presidente 1 (um) Primeiro Secretário e 1 (um) Segundo Secretário, eleitos pelos demais Conselheiros.

§ 3º - O mandato dos Conselheiros terá a duração de 2 (dois) anos, com início a partir da data da nomeação pelo Prefeito e findando na Conferência Municipal seguinte.

§ 4º – Os representantes das instituições que não puderem comparecer às reuniões do COMMADE, deverão apresentar suas justificativas até o início da referida reunião, para que a plenária decida pela aceitação ou não da justificativa, abonando ou imputando falta à instituição.

§ 5º - As instituições que faltarem, sem justificativas aceitas pela maioria simples da plenária, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões intercaladas, no período de 1 (um) ano, considerando as reuniões ordinárias e extraordinárias, perderão seus mandatos, devendo ser assumida, imediatamente, a titularidade pela entidade suplente ou por outra entidade, observando o que determina a lei complementar 36/2013 e suas alterações. Cabe ao presidente do COMMADE convocar, imediatamente, outra entidade para assumir a vaga de suplente, seguindo a ordem de classificação ocorrida na eleição da última Conferência Municipal de Meio Ambiente ou, se for o caso, declarar vaga a suplência da referida cadeira

§ 6º - O número de justificativas permitidas para cada instituição, para ausência nas reuniões ordinárias, no período de 12 (doze) meses, é de no máximo 4 (quatro);

§ 7º - Por decisão da maioria simples da plenária, o conselheiro que apresentar conduta inadequada e/ou incompatível com suas atribuições, deverá ser substituído por outra pessoa indicada pela entidade que representa, ressalvados o direito ao contraditório e a ampla defesa, ficando a pessoa substituída impossibilitada de participar do COMMADE até o fim do biênio em questão. O presidente do COMMADE deverá notificar a entidade em questão a substituir oficialmente o seu representante no prazo de 15 dias úteis a contar da data de recebimento da notificação. No caso da entidade não cumprir a notificação, caberá ao presidente do COMMADE convocar imediatamente, para assumir a vaga, outra entidade seguindo a ordem de classificação ocorrida na eleição da última Conferência Municipal de Meio Ambiente ou, se não for possível, declarar vaga a cadeira.

§ 8º- Após a nomeação dos Conselheiros, o Presidente do COMMADE/PIRAÍ designará 5 (cinco) Conselheiros para compor a Junta de Análise a Recursos de Infrações Ambientais - JARIA, que deverão, em primeira reunião, eleger o seu Presidente.

§ 9º - Os membros do Conselho não serão remunerados, sendo seus serviços considerados relevantes pela municipalidade;

§ 10º - As reuniões do Conselho serão abertas ao Público;

§ 11º - É vedada, a uma mesma pessoa, acumulação de representação no plenário do Conselho;

§ 12º - As instituições que integram o Conselho serão representadas exclusivamente por seus membros titulares ou, na ausência deles, pelos respectivos suplentes, não se admitindo a hipótese de qualquer outra representação, ainda que qualificada.

§ 13º – Em caso de empate nas deliberações do Conselho, o presidente do COMMADE deverá exercer o voto de minerva.

Art. 5 - As convocações para reuniões deverão ser feitas com, no mínimo 2 (dois) dias de antecedência.

§ 1º- As convocações para as reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser acompanhadas das respectivas pautas;

§ 2º - Quando se fizer necessário, poderá o Presidente ou outro Conselheiro, solicitar a inclusão de pauta, devendo esta ser aprovada pela maioria simples da plenária.

§ 3º – Cada assunto da pauta terá a sua respectiva abertura de inscrição de fala para todos os participantes da reunião que quiserem se manifestar sobre o assunto em questão, sendo que cada membro titular terá direito a réplica e tréplica e os outros participantes terão direito apenas a réplica, sempre respeitando o prazo máximo de 2 minutos em cada inscrição.

Art. 6 – As sessões plenárias serão realizadas, mensalmente de forma ordinária, e, em caráter extraordinário, sempre que convocadas pelo seu Presidente ou a requerimento da maioria simples de seus membros;

PARÁGRAFO ÚNICO - Por motivo de força maior e com justificativa fundamentada, o presidente poderá mudar a data de reuniões ordinárias, ou extraordinárias, previamente agendadas, observando o prazo máximo para a convocação, ou seja, 2 (dois) dias antes da reunião previamente agenda;

Art. 7 – Para a realização de deliberação nas sessões plenárias a contagem do quorum obedecerá o que determina a Lei Complementar 36 / 2013 e suas alterações. Caso não seja alcançado o quorum a reunião poderá ocorrer, em segunda chamada, com qualquer número de participantes não sendo possível, neste caso, deliberar sobre qualquer assunto.

I – A primeira chamada se dará no horário estipulado pela convocação;

II – a segunda chamada se dará 20 minutos após a primeira;

III – Ao Conselheiro que ingressar após 30 minutos do início da reunião não terá mais contabilizado a sua presença, podendo este participar apenas como ouvinte, não tendo direito a voto e sendo conferido falta à instituição que representa.

Art.8 – Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente, em seus impedimentos exercendo as suas atribuições.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Vice-Presidente assumirá a Presidência o (a) 1º Secretário (a) ou, no caso de impedimento deste, o 2º Secretário (a) do COMMADE e não podendo este assumir, assumirá o decano do Conselho.

Art.9 - Compete ao Secretário:

I- fornecer suporte e assessoramento técnico ao COMMADE nas atividades por ele deliberadas;

II- elaborar as atas das reuniões;

III- organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivo do COMMADE;

IV- executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente ou previstas neste Regimento Interno.

Art.10 - Compete ao 2º Secretário substituir o 1º Secretário em seus impedimentos, exercendo as suas atribuições.

Art.11 - O Plenário é o órgão superior de deliberação do COMMADE, constituído na forma do artigo 4 deste Regimento e a este compete propor alterações deste Regimento para homologação pelo Prefeito Municipal.

Art. 12 - Compete aos membros do COMMADE:

I- comparecer às reuniões;

II- debater a matéria em discussão no tempo regimental;

III- requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;

IV- apresentar relatórios e pareceres, dentro do prazo fixado;

V- votar,

VI- propor temas e assuntos às deliberações e ações do Plenário.

CAPÍTULO V - DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 13- O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento poderá criar Câmaras Técnicas de caráter permanente ou temporário.

PARÁGRAFO ÚNICO As Câmaras Técnicas Permanentes ou Temporárias serão instituídas pelo Plenário do Conselho, mediante proposta, sendo aprovada por maioria simples dos presentes, observando o quórum da reunião plenária;

Art. 14 - As Câmaras Técnicas são órgãos encarregados de examinar e relatar ao Plenário, assuntos de sua competência;

Parágrafo Único - Na composição das Câmaras Técnicas deverão ser consideradas a natureza técnica de sua competência, a finalidade dos órgãos ou entidades representados e a formação técnica ou notória atuação de seus membros.

Art. 15 - As Câmara Técnicas serão constituídas por 03 (três) a 05 (cinco) membros conselheiros titulares ou suplentes, ou ainda por profissionais por eles indicados ao COMMADE, os quais terão direito a voz e voto.

§ 1º- Os membros das Câmaras Técnicas terão mandato de 02 (dois) anos, renováveis por igual período;

§ 2º - É facultado, a uma mesma pessoa, acumular duas representações, desde que do mesmo setor, em diferentes Câmaras Técnicas do Conselho.

Art. 16 - Compete às Câmaras Técnicas:

I - Elaborar e encaminhar a plenária do Conselho, propostas de diretrizes e normas para o Meio Ambiente, observada a legislação pertinente;

II - Emitir parecer sobre consulta que lhes forem encaminhadas;

III - Relatar e submeter à aprovação da Plenária, assuntos a ela pertinentes;

IV - Convidar especialistas para assessorá-las em assuntos de sua competência

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para elaboração dos trabalhos das Câmaras Técnicas será fixado pelo Conselho, podendo ser prorrogado, em razão de sua especificidade, particularidade e complexidade.

Art. 17 - As Câmaras Técnicas serão presididas por um de seus membros, eleito na primeira reunião, por maioria simples dos votos de seus integrantes.

§ 1º- Os presidentes das Câmaras Técnicas terão mandato de um ano, permitindo apenas, uma recondução.

§ 2º - Em caso de vacância na presidência de uma Câmara Técnica, deverá ser eleito novo presidente, que cumprirá o resto do mandato.

§ 3º – A qualquer momento, por indicação da maioria simples dos membros da Câmara Técnica e mediante justificativa fundamentada, o presidente poderá ser substituído.

§ 4º - A qualquer momento, por indicação da maioria simples e mediante justificativa fundamentada de seus membros, poderá ser solicitada à instituição, a substituição do seu representante na Câmara Técnica.

Art. 18 – As reuniões das Câmaras Técnicas serão limitadas aos seus componentes e convidados, se for o caso, devendo ser convocadas com indicação da pauta e antecipação mínima de 5 (cinco) dias.

§ 1º- O quorum para reuniões será de metade mais um de seus membros e as matérias serão deliberadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao presidente o voto de minerva.

§ 2º- O Presidente poderá designar, entre os membros, um relator para as matérias encaminhadas a apreciação dessa Câmara, que ficará responsável pela análise mais detalhada do assunto e pela elaboração de parecer para subsidiar a discussão por seus pares.

Art. 19 - As Câmaras Técnicas estabelecerão regras específicas para seu funcionamento desde que aprovadas pela maioria de seus membros, e, obedecido o disposto nesse regimento.

Art. 20 - Os representantes nas Câmaras Técnicas que faltarem, sem justificativa, por 3 reuniões consecutivas sem justificativas aceitas pelos outros integrantes deverão ser substituídos pela entidade que os indicou.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21 - Não serão contados, para critério de quórum, os assentos ainda não preenchidos, assim como de membros destituídos pelo Conselho.

Art. 22 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.